

1002931-42.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Lizianne Marques Curto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... imediatamente o banco a respeito do furto do celular. Ora, o esperado é que o aplicativo seja seguro o suficiente a ponto de não sofrer invasão por terceiros. Nesse tocante, embora o Banco Safra alegue que não foi comunicado do furto, o fato é que o autor lavrou boletim de ocorrência cinco dias depois do furto e que contestou as transações no Safra. Assim, cabia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002931-42.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002931-42.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

André Magro Rodrigues França

Requerido:

BANCO SAFRA S/A

Juíza de Direito: Dra. Lizianne Marques Curto

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações das partes e os documentos acostados aos autos permitem a prolação da sentença independentemente da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em audiência de conciliação (fls. 178), a parte ré requereu depoimento pessoal do autor, o que, desde logo, indefiro, já que inútil ao deslinde do feito, uma vez que os fatos controvertidos e relevantes ao julgamento admitem prova exclusivamente documental e a inicial relata bem os fatos, de modo que o pedido genérico do réu não deve ser acolhido.

O autor alega, em síntese, que, no dia 27/11/2021 e início da madrugada do dia 28, esteve em uma comemoração de rua, ocasião na qual teve seu aparelho celular furtado, sendo que no dia 28/11, junto à operadora Claro, realizou o bloqueio da

linha telefônica e do celular. Relata, contudo, que nos dias 30/11/2021 e 01/12/2021, os criminosos conseguiram invadir o sistema de segurança do celular, quebrando senhas e usando o aplicativo do Banco Safra, ora requerido, efetuando um pedido de empréstimo no valor de R\$ 15.501,04, que deveria ser pago em 18 parcelas, e duas transferências nos valores de R\$ 18.000,00 e R\$ 18.500,00, sendo que o autor não tinha em sua conta saldo suficiente para as transferências. Aduz que buscou a devolução dos valores indevidamente subtraídos e informações para tentar identificar os destinatários das duas transferências bancárias, porém, não teve êxito. Ante o exposto, requer: (i) tutela de urgência para que a ré suspensa as cobranças das parcelas do empréstimo; (ii) a devolução do valor total indevidamente subtraído de sua conta, qual seja, R\$ 36.500,00; (iii) a declaração de inexigibilidade dos valores referentes ao empréstimo bancário realizado, no valor de R\$ 15.501,04 e a devolução dos valores já descontados e que vierem a ser descontados; (iv) danos morais no importe de R\$ 11.980,00.

Em decisão de fls. 32, a tutela de urgência foi indeferida.

Em emenda à inicial às fls. 35/36, o autor requereu a exclusão do pedido de devolução dos valores equivalentes ao empréstimo, portanto, requer seja restituído o valor de R\$ 19.498,96 referente aos valores indevidamente subtraídos, e não mais a quantia de R\$ 36.500,00. O pedido de emenda foi recebido às fls. 37.

A ré apresentou contestação às fls. 81/94. Alega que o transtorno material no importe narrado na inicial ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, pois além de demorar para comunicar o fato às autoridades policiais, registrando boletim de ocorrência apenas no dia 02/12/2021, o autor sequer comprova ter comunicado o ocorrido ao Banco Safra para que as providências pudessem ser adotadas. Ademais, relata que as transações ocorreram regularmente por meio do dispositivo do autor, tendo sido autorizada mediante uso das informações de segurança que certamente estavam localizadas no aparelho, pois sem elas, não poderia haver acesso ao aplicativo e Internet Banking, incumbindo ao cliente o dever de guarda e sigilo quanto às suas senhas e demais informações de segurança. Aduz, ainda, que ante a regularidade das transações efetuadas, não há que se falar em inexigibilidade das cobranças, bem como se houve a utilização do cheque especial, negativamente o saldo da conta, não merece prosperar o pedido de inexigibilidade da cobrança dos juros, tampouco em devolução dos valores descontados, já que houve a efetiva utilização do serviço de crédito ofertado. No mérito, relata que o requerente deixa de colacionar aos autos evidências de que tenha cumprido os procedimentos de comunicação em tempo hábil, de forma que não demonstra o cumprimento das disposições contratuais; a inexistência de falha na prestação de seus serviços; e pugna pela improcedência dos danos materiais e morais.

No mérito, parcialmente procedentes os pedidos.

Denota-se da contestação que a ré se limitou a fazer afirmações genéricas quanto à segurança de seu sistema e que as transações contestadas na inicial foram realizadas via aplicativo e, portanto, feitas mediante utilização de senha e demais informações confidenciais de segurança e de uso exclusivo do cliente. Argumentou, ainda, que se trata de caso de culpa exclusiva do autor, que não manteve sigilo de seus dados e senha e de culpa exclusiva de terceiros, o que elide a sua responsabilidade.

No caso, restou incontroverso que o autor foi vítima de furto de seu celular, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/22, e que três dias depois houve a realização de empréstimo na sua conta Safra no valor de R\$ 15.501,04, bem como duas transferências de R\$ 18.000,00 e R\$ 18.500,00.

O "modus operandi" é típico de fraude, ou seja, a realização do maior número possível de transações no menor intervalo de tempo - no caso, foram diversas transações, inclusive a contratação de empréstimo em valor vultoso (fls. 26/31). Diante do fato de que não lhe seria possível provar fato negativo, ou seja, de que nunca revelou seus dados de segurança a terceiros e de que desconhece o titular da conta beneficiada com a transferência, incumbia à ré o ônus da prova quanto à legitimidade e segurança das operações contestadas nessa ação. No entanto, o réu não se desincumbiu de tal ônus.

Vê-se que o Safra se limitou a juntar extrato das transações e da conta corrente do

autor.

Apesar de certa dúvida que pudesse ocorrer, nada afastou a presunção de boa-fé do autor. Ademais, o réu também não foi capaz de demonstrar nenhum liame entre o autor e a conta de destino que justificasse as transações, como, por exemplo, transferências anteriores entre as mesmas contas ou perfil compatível de transações anteriores. Ao que se vê, o sistema de aplicativo do banco foi vítima de fraude, já que não há indícios plausíveis que o autor tenha fornecido sua senha ou dados a terceiros. E nem se fale que era ônus do autor o de comunicar imediatamente o banco a respeito do furto do celular. Ora, o esperado é que o aplicativo seja seguro o suficiente a ponto de não sofrer invasão por terceiros.

Nesse tocante, embora o Banco Safra alegue que não foi comunicado do furto, o fato é que o autor lavrou boletim de ocorrência cinco dias depois do furto e que contestou as transações no Safra. Assim, cabia também ao banco requerido apurar a destinação dos valores e comunicar com presteza a instituição financeira da conta destinatária.

Resta claro, portanto, que houve falha na segurança do aplicativo que, após invadido, permitiu a contratação de empréstimo e possibilitou o envio dos valores à conta de terceiro.

Dada a sofisticação dos métodos empregados pelos fraudadores, não se pode falar em culpa exclusiva da vítima ou sua concorrência de forma determinante ao resultado final. Fraudes dessa espécie decorrem da própria atividade de risco explorada pela parte ré. O risco, todavia, é próprio da atividade econômica, que gera lucro. Risco só dela, não do tomador de seus serviços, pois quem arca com o bônus deve suportar o correspondente ônus. Nesse sentido, a lição de Silvio Rodrigues: "A teoria do risco é da responsabilidade objetiva. Segundo esta teoria, aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento sejam isentos de culpa" (Direito Civil, vol. 4, pág. 10).

De rigor, portanto, declarar nulo o empréstimo de R\$ 15.501,04 realizado pelos estelionatários, bem como, conseqüentemente, declarar inexigíveis as suas parcelas, e a restituição das transferências indevidas, no importe total de R\$ 19.498,96. De outra monta, não vislumbro a ocorrência dos alegados danos morais. A questão é estritamente patrimonial.

Sérgio Cavalieri ensina que: "O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2ª ed. Malheiros Editores, 2003. p. 99).

Oportuno o magistério do eminente Antonio Jeová Santos, ao sustentar que "O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza do ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.

Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não traduzem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não

merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral" (in Dano moral indenizável, 3ª edição, Método, São Paulo, 2001, p. 122).

Nesse sentido: "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919-MG, Rel Min. César Asfor Rocha, DJU 04.08.2003).

Embora desagradáveis, os fatos em análise não possuem a envergadura necessária para lesionar direito personalíssimo, uma vez que não há demonstração de maiores consequências que tenham sido geradas diante dos fatos alegados pela parte autora além daquelas já esperadas. Assim, a questão resolve-se com a anulação do contrato de empréstimo e com a restituição dos valores descontados.

De rigor, pois, o reconhecimento de que não houve dano moral passível de indenização, mas mero dissabor inerente às vicissitudes da vida em sociedade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré a (i) restituir ao autora a quantia de R\$ 19.498,96 acrescida de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal a partir de dezembro de 2021 e juros de mora de 1% ao mês; e (ii) declarar nulo o empréstimo contraído no valor de R\$ 15.501,04 realizado na data de 30/11/2021 (fls. 26), e, por consequência, declarar inexigíveis as parcelas do empréstimo, bem como eventuais encargos, sob pena de multa de R\$ 1.300,00 por parcela indevidamente debitada na conta do autor a partir do trânsito em julgado, sem prejuízo da consequente devolução de forma simples e acrescida de juros de mora de 1% e correção monetária a partir de cada desembolso, desde que devidamente comprovados em sede de cumprimento de sentença. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias úteis, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPs (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPs - guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação.
P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA